



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - Vara Reg. Comp. Empresarial e Conflitos à Arbitragem Foro Espec. 3ª e 6ª RAJs

Rua Alice Alem Saadi, 1010 - Bairro: Nova Ribeirânia - CEP: 14096570 - Fone: (16) 3238-8171 - Email: 3e6rajvemp@tjsp.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4000040-85.2025.8.26.0373/SP

AUTOR: PIRES-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

AUTOR: VALDETE APARECIDO PIRES

AUTOR: EDVALDO FRANCISCO PIRES

DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

Trata-se de pedido de recuperação judicial ajuizada por **PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.192.602/0001-42, com sede na Rua Marçal de Arruda Campos, nº 10-25, Jardim Petrópolis, CEP: 17.063-060, Bauru/SP; **VALDETE AP PIRES PRODUÇÃO PECUÁRIA**, empresário individual, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.245.734/0001-98 e registrado na JUCESP sob o NIRE 35142407193, com sede na Rodovia Presidente Alves A Galia, Km 23, Sala 1, Bairro Rio Feio/Zona Rural, Presidente Alves/SP; **EDVALDO F. PIRES PRODUÇÃO PECUÁRIA**, empresário individual, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.295.468/0001-08 e registrado na JUCESP sob o NIRE 35142408971, com sede na Rodovia Presidente Alves A Galia, Km 23, Sala 2, Bairro Rio Feio/Zona Rural, Presidente Alves/SP; **VALDETE APARECIDO PIRES**, brasileiro, casado, produtor rural, portador da cédula de identidade RG nº 84.305.02-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.542.978-04, com endereço na Avenida Affonso José Aiello, 24-115, apto 172, Torre Mulino, Vila Aviação, CEP: 17.018.520, Bauru/SP; e **EDVALDO FRANCISCO PIRES**, brasileiro, casado, produtor rural, portador da cédula de identidade RG nº 68.307.47-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 841.122.398-15, com endereço na Rua Silva Jardim, Quadro 20-76, Vila Lemos, CEP: 17.063.090, Bauru/SP.

Destacam os Requerentes que, após a perda do sócio-fundador Sidival Pires, a estrutura de gestão da empresa desestabilizou e foi necessária a reorganização administrativa em um momento difícil. Aduzem que em 2013 as condições operacionais da empresa foram severamente agravadas, visto que a viúva e os herdeiros do sócio Sidival pleitearam a saída da sociedade, culminando na cisão parcial da pessoa jurídica e na partilha da atividade pecuária que os irmãos mantinham. Na ocasião, a viúva ficou com uma das lojas do grupo.

Todavia, após a cisão, a mencionada loja, que até então operava exclusivamente no segmento de hidráulica, expandiu, de forma abusiva, sua atuação para abranger todo o mix de produtos do Grupo Pires, o que afeta de forma substancial o mercado da Pires Materiais de Construção Ltda. Informam, ainda, que essa questão é discussão nos autos do processo nº 1022135-43.2018.8.26.0071.

Adicionalmente, os Requerentes informam que a sequência de crise do mercado da construção civil no ano de 2014 a 2022, com a alta da inflação e pandemia da COVID-19, também impactaram suas atividades, afetando drasticamente o faturamento e o fluxo de caixa do negócio.

Na tentativa de manter as operações e honrar os compromissos, os Requerentes afirmam que buscaram por capital de terceiro, porém essa solução se transformou em uma espiral de endividamento. Ainda, para viabilizar as sucessivas e onerosas captações, os credores exigiram garantias robustas.

Tudo isso, somado ao aumento dos juros na esfera dos créditos rurais e alguns outros fatores narrados na petição inicial, levou o Grupo ao ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, com a indicação de que estariam preenchidas as exigências dos artigos 48 e 51 da LRF.

Por fim, os Requerentes pleiteam a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de todas as ações e execuções movidas em face de todos os Requerentes pelo prazo de 180 dias, bem como o reconhecimento da essencialidade dos bens pertencentes ao Grupo Pires, determinando a suspensão de toda e qualquer constrição/alienação de bens.

Por meio da decisão inicial de evento nº 07, restou determinada a emenda à inicial para que o Grupo Pires:

1. Retificasse o valor atribuído à causa e apresentasse as relações completas e nominais que indiquem, expressamente e individualizada por devedor, quem são os credores, o valor dos créditos separadamente por classe, incluídos os créditos extraconcursais e débitos fiscais;

2. Informasse os respectivos CNPJS dos produtores rurais e comprovasse a inscrição na JUCESP antes do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial;
3. Esclarecesse as circunstâncias fáticas pelas quais entende que integram um mesmo grupo econômico, não bastando para tanto a existência de garantias cruzadas ou identidades de sócios, isoladamente; e
4. Instruísse o pedido com os documentos comprobatórios do preenchimento dos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005 pelos produtores rurais;

Na mesma ocasião, restou determinando o recolhimento da taxa judiciária e custas iniciais do processo no prazo de 15 dias, bem como em caso de pedido de reconhecimento de essencialidade de bens, que fosse individualizado e acompanhado de informações e documentação comprobatórias.

Por meio de petição de evento nº 32, os Requerentes apresentaram a emenda à inicial e requereram:

1. A juntada do comprovante do recolhimento integral das custas iniciais;
2. A retificação do polo ativo, para que sejam incluídos VALDETE AP PIRES PRODUÇÃO PECUÁRIA e EDVALDO F. PIRES PRODUÇÃO PECUÁRIA;
3. Os documentos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005;
4. A retificação do valor da causa, para que passe a constar R\$53.150.306,62;
5. O reconhecimento da consolidação substancial dos devedores; e
6. O reconhecimento da essencialidade dos bens móveis (maquinário industrial e frota logística) e imóveis (fazendas produtivas e prédios da PRJ).

Da leitura da emenda à inicial e documentos juntados, ainda nota-se a ausência de parte da documentação exigida pelos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

Assim, determino a derradeira intimação dos Requerentes para que emendem a inicial, em 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, dos seguintes documentos, elencados no artigo 48 da Lei nº 11.101/2005:

1. declaração de não ser falido e, se o foi, já ter tido extinta sua responsabilidade por sentença transitada em julgado (inciso I) da empresa e do sócio administrador;
2. não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial (inciso II);
3. não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo (inciso III);
4. não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei (inciso IV)

Devem, ainda, ser apresentadas(os) os seguintes documentos, elencados no artigo 51 da Lei nº 11.101/2005:

1. exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira (inciso I) em relação aos produtores rurais e às empresas Edvaldo F. Pires Produção Pecuária e Valdete Ap Pires Produção Pecuária;
2. complementação das demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: (a) balanço patrimonial; (b) demonstração de resultados acumulados; (c) demonstração do resultado desde o último exercício social; e (d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção (inciso II);
3. a relação de credores, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a discriminação de sua origem, bem como o regime dos vencimentos, especificando, ainda, quais têm garantia fiduciária ou outro tipo de garantia (inciso III), referente a todos os Requerentes;
4. a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores

pendentes de pagamento em relação à Requerente Edvaldo F. Pires Produção Pecuária (inciso IV);

5. a relação dos bens particulares de todos os sócios controladores e dos administradores do devedor (inciso VI) em relação às empresas Edvaldo F. Pires Produção Pecuária e Valdete Ap Pires Produção Pecuária, bem como o imposto de renda das pessoas físicas dos sócios;
6. os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras, dos Requerentes Valdete Ap Pires Produção Pecuária, Edvaldo F. Pires Produção Pecuária, Valdete Aparecido Pires e Edvaldo Francisco Pires (inciso VII);
7. esclarecimento sobre as certidões dos cartórios de protestos apresentadas sob evento nº 1 - APRES DOC43 e evento 32 – CERT_EXT42, visto que constam CNPJs não vinculados aos indicados na petição e emenda à inicial;
8. a relação do passivo fiscal, com a indicação dos créditos ativos por esfera federal, estadual e municipal (inciso X) em relação aos produtores rurais e às empresas Edvaldo F. Pires Produção Pecuária e Valdete Ap Pires Produção Pecuária; e
9. a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o §3º do art. 49 da LRF (inciso XI) referente a todos os Requerentes.

Vencido o prazo, tornem os autos conclusos.

Int.

Ribeirão Preto, 16/12/2025

Documento eletrônico assinado por **CARINA ROSELINO BIAGI, Juíza de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610003534399v2** e do código CRC **aff9d514**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARINA ROSELINO BIAGI
Data e Hora: 16/12/2025, às 16:58:36

4000040-85.2025.8.26.0373

610003534399.V2